刑法20 筆記：違法行刑與其他瀆職罪

> 來源：刑法20 課程字幕 02:00:00 ~ 02:12:00

🕮 法條原文速查

> **§127**（違法行刑罪）
> I 有執行刑罰職務之公務員，違法執行或不執行刑罰者，處五年以下有期徒刑。
> II 因過失而執行不應執行之刑罰者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
> → 建議查閱最新六法原文確認刑度

> **§128**（越權受理訴訟罪）
> 公務員對於訴訟事件，明知不應受理而受理者，處三年以下有期徒刑。
> → 建議查閱最新六法原文

> **§129**（違法徵收罪及抑留剋扣罪）
> I 公務員對於租稅或其他入款，明知不應徵收而徵收者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科七十萬元以下罰金。
> II 公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科七十萬元以下罰金。
> → 建議查閱最新六法原文

> **§130**（廢弛職務釀成災害罪）
> 公務員廢弛職務，釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。
> → 建議查閱最新六法原文

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§127 第一項是故意犯或過失犯？」	**第一項＝故意犯；第二項＝過失犯**（但僅限「執行不應執行之刑罰」）
「法務部長拒簽死刑執行令，是否構成§127？」	**不構成**。法務部長有審核權限，拒簽不等於「違法不執行」
「§129 第一項的『徵收』是否含罰鍰？」	**不含**。「租稅或其他入款」指稅捐等，罰鍰非此處所指
「§129 巧立名目徵收是否構成？」	**構成**。於法無據之徵收＝「明知不應徵收而徵收」
「§130 的行為類型？」	**不作為犯**（廢弛職務＝該做不做），而非作為犯
「§130『釀成災害』的性質？」	三說：**故意犯之結果**（通說）/ 過失犯結果 / **客觀處罰條件**
「§130 的『災害』要件？」	須具**公共性**（影響不特定多數人）＋**侵害性**（實質損害）

一、§127 違法行刑罪

(一) 雙層結構

項次	主觀	行為	說明
第一項	**故意**	違法執行或不執行刑罰	同時涵蓋作為（違法執行）與不作為（不執行）
第二項	**過失**	執行不應執行之刑罰	僅限「執行不應執行」，不含「不執行應執行」

> **注意**：過失犯（第二項）僅處罰「積極去做了不該做的事」，不處罰「消極不做該做的事」。

(二) 刑期計算問題

- 何時算「應執行」、何時算「不應執行」→ 取決於**裁判確定的刑期**
- 舉例：判決有期徒刑三年確定，卻執行四年 → 多出的一年即為「執行不應執行之刑罰」

(三) 法務部長拒簽死刑

- 法務部長拒絕簽署死刑執行令 → **不構成**§127

- 理由：法務部長對死刑執行有**實質審核權限**，拒簽屬於行使職權

二、§128 越權受理訴訟罪

- **主體**：有受理訴訟職務之公務員（法官）
- **行為**：明知不應受理而受理
- **實務現況**：極少發生，因法院分案制度嚴格
- 考試幾乎不出，了解即可

三、§129 違法徵收及抑留剋扣罪

(一) 第一項：違法徵收

要件	說明
主體	公務員
客體	租稅或其他入款
行為	**明知**不應徵收而徵收
主觀	直接故意（明知）

態樣

- **於法無據**：完全沒有法律依據就向人民徵收
- **巧立名目**：假借其他名義，實質上徵收不應徵收的款項
- 罰鍰**不算**此處的「租稅或其他入款」

案例：廖學廣案（課堂舉例）

- 事實：公務員違法向商家徵收費用
- 爭點：是否同時構成圖利罪？
- 結論：圖利公庫 → **不構成**§131，因§131 要求圖「私人」不法利益

(二) 第二項：抑留剋扣

要件	說明
客體	職務上**應發給**之款項、物品
行為	抑留不發 或 剋扣（扣減應發數額）

案例說明

- 舉例：發放防疫物資時，公務員私自扣留部分物品不發給民眾
- 抑留＝應發不發（全部扣住）；剋扣＝部分扣減

四、§130 廢弛職務釀成災害罪

(一) 基本結構

- **行為類型**：**純正不作為犯**
- 「廢弛職務」＝該做的事不做、怠於執行職務

(二)「災害」的要件

特徵	說明
公共性	須影響**不特定多數人**
侵害性	須造成**實質損害**（不只是抽象危險）

(三) 核心爭議：「釀成災害」的主觀要件

學說	主張	說明
故意說（通說）	「釀成災害」為故意犯的結果	廢弛職務＝故意；釀成災害＝故意行為造成的結果
過失說	「釀成災害」為過失造成	廢弛職務故意，但對災害結果僅為過失
客觀處罰條件說	「釀成災害」為客觀處罰條件	不問故意或過失，只要客觀上發生災害即可處罰（李聖傑教授採此說）

```
§130 結構分析
│
├── 行為：廢弛職務（故意不作為）
│
└── 結果：釀成災害
    ├── 故意說：行為人對災害結果也有故意
    ├── 過失說：行為人對災害結果僅有過失
    └── 客觀處罰條件說：不問主觀，客觀發生即可
```

> **考題提醒**：地方特考曾出過此題，要求分析三說並表明立場。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§127	違法行刑罪	故意＋過失雙層結構
§128	越權受理訴訟罪	冷門罪名，實務極少
§129	違法徵收及抑留剋扣罪	兩種行為態樣：違法徵收 / 抑留剋扣
§130	廢弛職務釀成災害罪	不作為犯＋「釀成災害」三說爭議